

1503712-48.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na absolvição por falta de justa causa para a abordagem do veículo, porque não há prova de que os vidros não estavam de acordo com a legislação; por falta de materialidade, porque o laudo foi negativo quanto a uma das substâncias; quanto à pena, insistiu não haver prova de que participava de organização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503712-48.2020.8.26.0510 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503712-48.2020.8.26.0510 - 2020/000721

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR BORGES FLORENTINO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

JOÃO VÍTOR BORGES FLORENTINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 22:47 horas, na Avenida 23 com a Rua 16, Bairro do Estádio, neste município e Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 04 (quatro) invólucros contendo a substância entorpecente denominada cocaína, na forma de crack, totalizando peso líquido de 0,85 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 12/14, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 50), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 54/55). Recebida a denúncia (fls. 56/60), ouviram-se duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu revel.

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do

acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na absolvição por falta de justa causa para a abordagem do veículo, porque não há prova de que os vidros não estavam de acordo com a legislação; por falta de materialidade, porque o laudo foi negativo quanto a uma das substâncias; quanto à pena, insistiu não haver prova de que participava de organização criminosa e requereu aplicação de benefícios legais.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No mérito, a ação procede.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 12/14), concluindo que a substância apreendida em poder do acusado era cocaína, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, restou igualmente demonstrada, nada obstante a negativa do acusado, quando de seu interrogatório policial, senão vejamos.

A esse respeito, os policiais militares Fernando e Ítalo contaram em Juízo que estavam em patrulhamento, em local conhecido por ser ponto de venda de droga, e o réu, ao ver a viatura, dispensou algo e saiu andando. Em abordagem, ele tinha dinheiro trocado e o objeto dispensado era pedras de crack e uma gilete para fracionar as pedras. Ele admitiu o tráfico, mas ficou agressivo quando estava para ser algemado, e com o uso de força pelos policiais, ele se machucou, mordendo a própria língua. Não o conheciam na época.

Todos os objetos encontrados foram devidamente apreendidos e constam dos autos de fls. 5.

Em Juízo, o réu foi revel.

A prova é portanto suficiente para a condenação.

Apesar das alegações da combativa defesa, o réu não estava maltrapilho, mas indicava permanência na rua por muito tempo, como disse a testemunha, e admitiu informalmente a traficância.

A pequena quantidade da droga não afasta a mercancia, notadamente porque, estando na posse de uma lâmina, a droga já havia sido fracionada e vendida – tanto assim que o réu trazia dinheiro consigo –, tudo a indicar que já tinha vendido grande parte do entorpecente.

Por fim, seu histórico criminal evidencia profundo envolvimento com a traficância.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: Os antecedentes do réu serão analisados na fase seguinte. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos; pelo crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003, fixo a pena em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no patamar raso; pelo crime do artigo 333 do Código Penal, fixo a pena

em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no patamar raso.

2ª fase: O réu é reincidente, mas essa agravante se compensa com a menoridade, mantendo-se a pena como fixada;

3ª fase: Inviável a redução da pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente específico.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar JOÃO VÍTOR BORGES FLORENTINO, pela prática dos crimes consubstanciados no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, e artigo 333 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu patamar raso.

Imponho ao réu o regime inicial fechado (artigo 33, § 1º, "b", do Código Penal).

Autorizo recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro apreendido, em favor da União.

Publique-se. Intimem-se.

P.I.C.

Rio Claro, 12 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA